



الحق في الإضراب بين الضمانة الدستورية والتقييد القانوني

ذ. عمر بنيطو

عضو مجلس هيئة المحامين مراكش

مقدمة



يعد حق الإضراب من أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرسها الدساتير والمواثيق الدولية، وهو آلية مشروعة لعمالة للدفاع عن مصالحهم المهنية، في المغرب ظل هذا الحق معلقاً وغير مُنظم بقانون تنظيمي لعقود طويلة، رغم تكريس الدستوري، مما أفرز حالة من الفراغ التشريعي والتضارب في الممارسة.

إن إقرار القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل نقطة تحول مفصلية، لكنه أثار جدلاً واسعاً بين الحكومة والنقابات والمؤسسات الاستشارية. هذا البحث سيتناول هذا الملف من جميع زواياه الدستورية والقانونية والحقوقية والسياسية.

الأسس الدستورية والقانونية لحق الإضراب في المغرب.

آراء المؤسسات الاستشارية والمراقبة الدستورية حول قانون الإضراب.

التجاذبات السياسية والاجتماعية والتجارب المقارنة.

الإشكالات القانونية والحقوقية الناجمة عن القانون التنظيمي للإضراب.

المحور الاول

الأسس الدستورية والقانونية لحق الإضراب في المغرب

الإطار الدستوري والمرجعي لحق الإضراب

1- التأكيد الصريح والمباشر على الضمان الدستوري

نص الفصل 29 من دستور 2011 بشكل واضح وحاسم على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"

هذا النص ذو أهمية قصوى لعدة اعتبارات:

□ الطبيعة الحقوقية العليا: يرفع هذا النص حق الإضراب إلى مستوى حق دستوري، مما يجعله يتمتع بأعلى درجات الحماية القانونية ويسمو على أي تشريع أدنى.

□ الإلزامية التشريعية: النص يلزم المشرع (البرلمان والحكومة) بإصدار قانون تنظيمي لضبط شروط وكيفيات ممارسته، والقانون التنظيمي يتميز بكونه قانوناً وسطاً بين الدستور والقانون العادي، يتطلب مسطرة خاصة للمصادقة ويخضع للرقابة الوجودية للمحكمة الدستورية قبل إصداره.

2- التوازن الدستوري مع الحقوق الأخرى

رغم التكريس الصريح، فإن الدستور يحرص على مبدأ التوازن حيث يجب أن تتكامل ممارسة حق الإضراب مع حقوق وحرريات أخرى مكفولة دستورياً:

□ حرية المقاول (الفصل 35): حماية حرية المقاول والمبادرة الخاصة، وهو ما يعني أن ممارسة الإضراب يجب ألا تؤدي إلى الإضرار غير المبرر أو النهائي بحرية المشغل وممتلكاته.

□ استمرارية المرفق العام (الفصل 154): التأكيد على أن المرافق والمؤسسات العمومية يجب أن تقدم خدماتها على أساس المساواة والمواطنة، مما يُجيز تقييد الإضراب في القطاعات الحيوية لضمان "الحد الأدنى من الخدمة".

المرجعيات الدولية والالتزامات الأممية للمغرب

يُشكل البعد الدولي ركيزة أساسية في شرعية الإضراب، خاصة وأن ديباجة الدستور المغربي تؤكد على "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية."

1- منظمة العمل الدولية (ILO)

□ الاتفاقية رقم 87 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم): رغم أن الاتفاقية لا تتضمن نصاً صريحاً حول حق الإضراب، فقد أكدت لجنة الحرية النقابية ولجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية مراراً أن الحق في الإضراب هو "نتيجة منطقية لا يمكن إنكارها" للحرية النقابية.

□ مبادئ التقييد: تضع المنظمة معايير صارمة لأي تقييد: يجب أن يكون استثنائياً، ومقصوراً على القوات المسلحة والشرطة والموظفين العموميين الذين يمارسون سلطة الدولة. ويُسمح بالحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية فقط، ويجب أن يتم تحديده بالتوافق مع النقابات.

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)

تنص المادة 8.1 د من العهد على اعتراف الدول الأطراف بـ "الحق في الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين القطر المعني". هذا النص يؤكد على التزام دولي مع إفساح المجال للتشريع الداخلي لتنظيمه، شريطة ألا يكون التنظيم هدفه الإلغاء أو الإفراغ من المحتوى.



الإطار القانوني التنظيمي للإضراب (القانون 97.15)

ظل المغرب يعيش فراغاً تشريعياً في هذا المجال لأكثر من نصف قرن، حيث اعتمد القضاء في فض النزاعات على اجتهادات فقهية وقضائية محدودة. جاء القانون التنظيمي رقم 97.15 لينهي هذا الفراغ، على الرغم من الجدل الذي أثاره.

1- تعريف الإضراب في القانون التنظيمي

حدد القانون مفهوم الإضراب كـ "توقف جماعي ومنسق عن العمل، إرادي ومؤقت، يقرره أجراء أو مهنيون بصفة جماعية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية".

الخلاف حول النطاق: النقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان انتقدوا هذا التعريف لكونه ضيقاً، حيث يركز على المصالح "المهنية والاقتصادية"، ولا يشمل بشكل واضح الإضرابات التضامنية أو الإضرابات ذات الدوافع الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مما قد يؤدي إلى تقييدها.

2- الجهة المخولة بالدعوة والقيود على الإضراب

□ **الجهات الداعية:** حصر القانون التنظيمي حق الدعوة في المنظمات النقابية (الأكثر تمثيلية أو غيرها) أو الهيئات المهنية أو الأجراء المعنيين بشكل مباشر بالنزاع.

□ **القيود على الفئات:** أثار القانون جدلاً حول الفئات التي يُقيد حقها أو يُمنع عنها الإضراب (كبعض الفئات الأمنية أو المهنية)، حيث طالبت النقابات بأن يكون هذا التقييد حصرياً وضيقاً جداً كما تمليه المعايير الدولية.

الشروط الإجرائية والجزاءات القانونية المترتبة

هدف القانون التنظيمي إلى تأطير ممارسة الحق عبر شروط إجرائية تهدف إلى جعل الإضراب الملاذ الأخير.

1- الإجراءات القبلية الوجوبية

- **الإشعار المسبق :** يلزم القانون التنظيمي بالقيام بإشعار مسبق مكتوب للمشغل أو الإدارة، تتراوح مدته الزمنية (غالباً 10 أيام أو أكثر). الهدف هو منح فرصة أخيرة لإجراء مفاوضات التسوية والوساطة قبل الإقدام على الإضراب. انتقدت النقابات طول المدة باعتبارها تُضعف عنصر المفاجأة وفاعلية الإضراب.
- **استنفاد مساطر التسوية :** ينص القانون على ضرورة استنفاد جميع مساطر المفاوضة وحل النزاعات الجماعية المنصوص عليها قانوناً قبل اللجوء إلى الإضراب.

2- المقتضيات المتعلقة بالأجر والجزاءات

- **مبدأ الاقتطاع :** نص القانون التنظيمي على أن العامل المضرب يكون في حالة "توقف مؤقت عن العمل لا يؤدي عنه أجر" هذا المبدأ القانوني يُعد من أكثر النقاط إثارة للجدل، حيث اعتبرته النقابات عقوبة مالية لا تتفق مع حماية الحق الدستوري، وطالبت باستثناءات، خاصة في حالة ما إذا كان الإضراب سببه عدم دفع الأجر أصلاً من طرف المشغل.
- **الجزاءات والعقوبات (المادة 28) :** تضمنت بعض مواد القانون عقوبات مالية (غرامة من 10,000 إلى 50,000 درهم) على كل من يدعو إلى ممارسة الإضراب دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها. هذه الغرامات تمثل خطراً قانونياً مباشراً على قادة النقابات، ووصفتها الفعاليات الحقوقية بـ "تجريم العمل النقابي".



خلاصة المحور الأول

يظهر هذا الفصل أن الإطار الدستوري المغربي يكفل حق الإضراب بقوة، ويستند إلى مرجعيات دولية واضحة. لكن الإطار القانوني التنظيمي، وإن جاء ليسد فراغاً تشريعياً طويلاً، فقد أثار جدلاً واسعاً حول شروطه الإجرائية والجزاءات المترتبة، مما جعله محط انتقاد المؤسسات الاستشارية والفاعلين الاجتماعيين باعتباره يميل إلى تقييد ممارسة الحق أكثر من تنظيمه.

المحور الثاني

آراء المؤسسات الاستشارية والمراقبة الدستورية حول قانون الإضراب



رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) مذكرة مفصلة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مستنداً إلى مرجعية حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية.

1- المبادئ التوجيهية وتوسيع الضمانات الحقوقية

- شدد المجلس على أن الحق في الإضراب حق دستوري يجب أن يتمتع بضمانات فعلية، وأوصى بضرورة مراجعة العديد من المقتضيات لضمان التوافق مع المعايير الدولية:
- ❑ مبدأ الشرعية والضرورة والتناسب: أكد المجلس على أن أي تقييد للحق في الإضراب يجب أن يكون استثناءً، ومبنياً على مبادئ الشرعية (مبني على القانون)، والضرورة (لدرء خطر وشيك على النظام العام أو المصالح الحيوية)، والتناسب (يجب أن يكون التقييد متناسباً مع الهدف المنشود).
 - ❑ توسيع تعريف الإضراب: أوصى المجلس بضرورة توسيع تعريف الإضراب الوارد في القانون ليشمل "الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال"، وذلك لضمان الانسجام مع مقتضيات مدونة الشغل (المادة 396) التي توسع أهداف النقابات.
 - ❑ مشروعية الأشكال: دعا المجلس إلى الإقرار بمشروعية كافة الأشكال السلمية للإضراب، بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية ولا تعرقل حرية العمل.

2- جدلية احتلال أماكن العمل والحد الأدنى للخدمة

- ❑ احتلال أماكن العمل: أوصى المجلس بحذف مقتضيات المادة 27 التي اعتبرت منع احتلال أماكن العمل (الاعتصام السلمي داخله). رأى المجلس أن الاعتصام السلمي في مكان العمل هو مظهر من مظاهر الإضراب. وبدلاً من المنع، اقترح المجلس التنصيص على الاتفاق بين الأجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة الإضراب.
- ❑ الحد الأدنى للخدمة: فيما يخص المرافق العمومية، دعا المجلس إلى تحديد فئات الموظفين العموميين الذين يُقيد حقهم في الإضراب بوضوح وإلى أضيق حد ممكن، بحيث لا يشمل التقييد سوى الفئات التي تمارس سلطة الدولة (كالقوات المسلحة والشرطة)، وذلك تماشياً مع معايير منظمة العمل الدولية.

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) رأيه بشأن مشروع القانون التنظيمي، حيث وجه انتقادات قوية لهيكلته ومحتواه، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية.

1- نقد الهندسة القانونية وإشكالية الأمن القانوني

- ❑ "عدم تماسك" البناء القانوني: خلص المجلس إلى أن هندسة مشروع القانون كانت "غير متماسكة" وأن العديد من مقتضياته "متداخلة". وأشار إلى أن إثقال القانون التنظيمي بالكثير من التفاصيل والإجراءات، والتي كان من الأجدر أن تكون في قوانين أدنى، قد حاد به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري.
- ❑ الغموض وتهديد الأمن القانوني: انتقد المجلس "عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم"، مما يفتح الباب لتأويلات متعددة ويزيد من الضبابية، وهو ما يهدد "الأمن القانوني والحقوق لجميع الأطراف المعنية".

2- إشكالية إقصاء فئات مهنية والمقاربة التوافقية

- ❑ إقصاء الفئات: رصد المجلس أن القانون يغفل أو "يُقصي فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون" من ممارسة الحق الدستوري، وهو ما يشكل سبباً لإعادة صياغة ومراجعة العديد من المقتضيات.
- ❑ المقاربة التوافقية: أكد المجلس أن تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر "مشروعاً مجتمعياً" يتطلب "التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة"، مع إشراك جميع الأطراف لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل.



قرار المحكمة الدستورية (قرار رقم: 251/25 م.د)

يعد قرار المحكمة الدستورية النقطة الفاصلة في المسار التشريعي للقانون، حيث أن مشاريع القوانين التنظيمية تخضع لرقابة وجوبية قبل صدورها.

1- مطابقة الشكل وسلامة المسطرة التشريعية

أكدت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 251/25 م.د بتاريخ 12 مارس 2025 في ملف عدد : 298/25 أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 قد احترم المسطرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، وأنه مطابق لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور من حيث إجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه.

2- التأويلات الملزمة كضوابط دستورية على التنفيذ

رغم إقرار المحكمة بمطابقة القانون للدستور في شكله ومضمونه العام، إلا أنها أوردت تأويلاً دستورياً ملزماً في غاية الأهمية لضمان عدم التقييد التعسفي للحق في المستقبل، خاصة بخصوص المادة 5:

"وحيث إنه، ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطاً وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المُحال".

هذا التأويل يُعتبر قيداً على السلطة التنفيذية (الحكومة) يمنعها من إصدار مراسيم أو نصوص تطبيقية لاحقة تضيف شروطاً أو قيوداً جديدة لممارسة الحق، مما يُحصّن القانون التنظيمي من التضييق اللاحق الذي قد يأتي من النصوص التنظيمية. وبذلك، ضمنت المحكمة بقاء القانون التنظيمي هو الإطار الحصري والنهائي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

خلاصة المحور الثاني

عكست آراء المؤسسات الاستشارية تبايناً واضحاً: فبينما قدم CNDH مقاربة حقوقية توسعية طالبت بتعديلات جوهرية لصالح الأجراء، انتقد CESE عيوب البناء القانوني وندد بغياب التوافق، أما المحكمة الدستورية، فقد أضفت الشرعية على القانون، لكنها قدمت تأويلاً حاسماً قيدت به سلطة الحكومة في المستقبل.

المحور الثالث

التجاذبات السياسية والاجتماعية والتجارب المقارنة

مواقف النقابات: الرفض المبدئي والتحفظات النوعية

تبنت النقابات في المغرب، -الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ، والاتحاد العام لعمال المغرب (UGTM) وغيرها...، موقفا رافضا لمجمل مضمون مشروع القانون، واعتبرته تراجعاً عن المكتسبات، وأطلقت عليه تسميات مثل "قانون تجريد الإضراب" أو "قانون التقييد". وقد تجسدت اعتراضاتهم فيما يلي:

- 1- تقييد الحق لا تنظيمه:** أكدت النقابات أن فلسفة المشروع تهدف إلى إخضاع الإضراب لشروط تعجيزية تُفرغه من فاعليته، لا إلى تنظيمه.
- 2- تجريم العمل النقابي:** الاعتراض الشديد على العقوبات المالية الواردة في المادة 28 (الغرامات التي تصل إلى 50,000 درهم)، معتبرة إياها وسيلة لـ "تجريم العمل النقابي" وتهديداً لرؤساء النقابات الذين يدعون إلى الاحتجاج دون استيفاء الشروط الإجرائية المعقدة.
- 3- الاقتطاع من الأجر:** رفض الإطلاق لمبدأ "الأجر مقابل العمل" وتطبيقه الآني، باعتباره عقوبة مالية ترهب العمال من المشاركة، والمطالبة بوضع استثناءات إذا كان الإضراب سببه عدم دفع الأجور.
- 4- حظر أشكال الاحتجاج:** رفض حظر الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، ورفض اعتبار الاعتصام السلمي في أماكن العمل "احتلالاً" أو "عرقلة" يعاقب عليها القانون.



هذا الرفض دفع النقابات إلى تنظيم إضرابات عامة وقطاعية واسعة، مما عكس حجم التوتر الاجتماعي حول هذا النص.

مواقف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والمعارضة

1- الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال):

- دافعت أحزاب الأغلبية عن القانون بوصفه ضرورة حتمية لـ "تأطير حق دستوري" ظل معلقًا لسنوات، مؤكدة أنه يهدف إلى تنظيم الإضراب بمسؤولية.
- ركز خطابها على ضرورة حماية مصالح المواطنين وضمان استمرارية المرافق الحيوية، وعلى حماية حرية العمل وحق المقاول، في سعي لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

2- أحزاب المعارضة (العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، إلخ):

- تبنت أحزاب المعارضة موقفًا نقديًا مشابهًا للنقابات، حيث اعتبرت أن المشروع يقيد الحق الدستوري ويميل بشكل واضح لصالح المشغل (الدولة والقطاع الخاص) على حساب الأجير.
- دعت المعارضة إلى تعديلات جوهرية لإلغاء العقوبات المالية والحد من شروط الإشعار المسبق، وطالبت بأن يكون التنظيم متسقًا مع أفضل الممارسات الدولية في صون الحريات النقابية.

التجارب الدولية المقارنة في تنظيم الإضراب

يعد الاطلاع على التشريعات المقارنة أمرًا ضروريًا لتقييم مدى تقدم أو تقييد القانون المغربي مقارنة بالتجارب العالمية المماثلة.

1- المقاربة الأوروبية لـ "الحد الأدنى للخدمة"

تتبنى العديد من الدول الأوروبية مبدأ تنظيم الإضراب مع التركيز على حماية المصالح الحيوية للمواطنين:

- ❑ **فرنسا (Minimum Service):** يفرض القانون الفرنسي **الحد الأدنى للخدمة** في بعض القطاعات الحيوية (كالنقل الجوي والبري)، ويلزم الإدارة والمشغلين بالتفاوض لتحديد هذا الحد الأدنى. كما أن القانون يشدد على ضرورة الإشعار المسبق للسماح للمرافق العمومية بترتيب بدائلها، لكن تبقى روح القانون قائمة على **التفاوض** لتحديد نطاق التقييد.
- ❑ **إسبانيا وإيطاليا:** تعتمدان آليات صارمة لتنظيم الإضراب في الخدمات الأساسية (الصحة، النقل)، وتخضع القرارات فيها لرقابة قضائية وإدارية لضمان التوازن بين حق العمال والحاجة العامة.

2- نماذج "السلم الاجتماعي" والرقابة القضائية

- ❑ **ألمانيا (السلام الاجتماعي):** يتميز النموذج الألماني باعتماده على نظام متقدم من **المفاوضة الجماعية** و**اتفاقيات السلام الاجتماعي**. الإضراب لا يُعد عملاً مشروعًا إلا إذا كان لدعم المطالب المتعلقة بتوقيع اتفاقية جماعية. كما أن القضاء يلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة مشروعية الإضراب وأهدافه.
- ❑ **الولايات المتحدة الأمريكية:** قانون العلاقات العمالية الوطني (NLRA) ينظم حق الإضراب، ويفرق بين إضرابات المطالب الاقتصادية وإضرابات الممارسات غير العادلة. القوانين الأمريكية تفرض قيودًا صارمة على إضرابات الموظفين الفيدراليين والعموميين، وتُجيز للمشغل توظيف بديلين دائمين في بعض حالات الإضراب الاقتصادي، وهو ما يُعد تقييدًا قويًا.

3- خلاصة المقارنة مع المعايير الدولية

تظهر المقارنة أن القانون المغربي يتفق مع التوجه العالمي نحو **تنظيم** الإضراب عبر شروط إجرائية (كالإشعار المسبق والحد الأدنى للخدمة)، لكنه يختلف عن التجارب الفضلى في نقاط جوهرية:

- ❑ **حدة الجزاءات:** يلاحظ أن القانون المغربي يتميز بـ**حدة العقوبات المالية** المفروضة على النقابيين، وهو ما يعد تجاوزا لمعيار "التناسب" الذي تتبناه منظمة العمل الدولية.
- ❑ **غياب التوافق:** على عكس العديد من التجارب الأوروبية، التي انبثقت فيها قوانين الإضراب عن توافق اجتماعي واسع، صدر القانون التنظيمي المغربي في ظل **رفض نقابي واسع**، مما يضعف من شرعيته الاجتماعية ويُهدد بتعقيد تنفيذه.

خلاصة المحور الثالث

أكدت التجاذبات السياسية والاجتماعية أن القانون التنظيمي للإضراب قد أقر في ظل أزمة توافق عميقة. بينما ترى الحكومة فيه تنظيمًا ضروريًا، تراه النقابات والأحزاب المعارضة تقييداً مُجرماً. وتُظهر التجارب الدولية أن تنظيم الإضراب ضروري، لكن يجب أن يكون متناسباً وأن ينبع من توافق مجتمعي، وهو ما يمثل تحدياً لتطبيق القانون المغربي.

المحور الرابع

الإشكالات القانونية والحقوقية الناجمة عن القانون التنظيمي للإضراب

الإشكالات القانونية والغموض التشريعي ؟

تعكس الإشكالات القانونية غياب الدقة في الصياغة وإمكانية التوسع التعسفي في تطبيق القيود.

1- إشكالية تحديد المرافق الحيوية والحد الأدنى للخدمة

أحد أبرز التحديات القانونية يكمن في كيفية تحديد وتنظيم الإضراب في "المرافق العمومية الحيوية"، حيث يشترط القانون ضمان الحد الأدنى من الخدمة.(Minimum Service)

❑ **الغموض في المعيار:** القانون لم يقدم تعريفاً دقيقاً وشاملاً للمرفق "الحيوي"، بل ترك الأمر للنصوص التنظيمية اللاحقة. يخشى الفاعلون النقابيون من أن يتم توسيع نطاق المرفق الحيوي ليشمل قطاعات واسعة وغير مبررة، مما يقلص فعلياً مساحة ممارسة الإضراب.

❑ **صعوبة التنفيذ:** إن تحديد "الحد الأدنى للخدمة" تقنياً أمر بالغ الصعوبة. يتطلب تحديداً دقيقاً لـ "المهام التي لا يمكن الاستغناء عنها" وعدد العمال الضروريين لأدائها. في غياب التوافق المسبق، يمكن أن يُستخدم هذا المبدأ لإفراغ الإضراب من محتواه التعطييلي الفعلي، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لمعايير منظمة العمل الدولية التي تشترط تحديد هذا الحد الأدنى بالتفاوض.

❑ **العقوبات القانونية:** إن رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة المُكلف بها يُعرض الأجير أو المسؤول النقابي للعقوبات، مما يُحوّل النزاع الاجتماعي إلى نزاع قانوني معاقب عليه.

2- التمييز بين الفئات وإشكالية التجريم النقابي

❑ **تجريم العمل النقابي:** تعد المادة 28، التي تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم على كل من يدعو إلى الإضراب دون التقيد بالإجراءات، بمثابة تهديد مباشر للقادة النقابيين. هذا التوجه القانوني، الذي يربط حق الدعوة إلى الاحتجاج بعقوبة مالية ثقيلة، يثير تساؤلات حول مدى احترامه لمبدأ "الحصانة النقابية" ويُفسر على نطاق واسع بأنه "تجريم للنشاط النقابي.(Criminalization of Trade Union Activity)"

❑ **إقصاء الفئات:** طرح القانون إشكالية حرمان بعض الفئات المهنية المنظمة بحكم القانون (كالأطباء في بعض الحالات والمحامين)، من ممارسة الإضراب بنفس الشروط المتاحة للعمال والأجراء. هذا التمييز يهدد مبدأ المساواة أمام القانون وشمولية الحقوق الدستورية.

الإشكالات الحقوقية وتأثيرها على الممارسة

تتعلق الإشكالات الحقوقية بكيفية تأثير القانون على فعالية الإضراب ومدى التزامه بمبادئ الحرية النقابية.

1- التعارض مع المكتسبات النقابية وتضييق أشكال الاحتجاج

- ❑ حظر الاعتصام السلمي ("احتلال أماكن العمل"): يُعد منع "احتلال أماكن العمل" واعتباره فعلاً غير مشروع، أحد أكبر النقاط الحقوقية المثيرة للجدل. ترى النقابات أن الاعتصام السلمي في مكان العمل هو مظهر طبيعي ومشروع لحق الإضراب وحق التعبير، ما لم يرافقه عنف أو إتلاف للممتلكات. إن تجريم هذا الشكل من الاحتجاج يُعد تضييقاً على طرق الممارسة السلمية للحق.
- ❑ تقييد الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب: يُشير النقاد إلى أن صياغة القانون لا تضمن بشكل واضح مشروعية الإضراب التضامني أو الإضراب بالتناوب، مما قد يُستخدم لتصنيفهما كإضرابات غير مشروعة، وهو ما يتعارض مع مبدأ التضامن العمالي الدولي.

2- إشكالية الأجر مقابل العمل والتوازن بين الحقوق

- ❑ أثر الاقتطاع من الأجر: رغم أن مبدأ "الأجر مقابل العمل" هو قاعدة قانونية عامة، فإن تطبيق هذا المبدأ بشكل آلي ومطلق في سياق الإضراب يُعتبر عقوبة مالية تُضعف الحق. يطالب المدافعون عن الحقوق بضرورة وضع استثناءات، خاصة عندما يكون الإضراب نفسه ناتجاً عن عدم أداء المشغل للأجر أو حقوق مالية أخرى سابقة، لتجنب تحويل ضحية التقصير (الأجير) إلى معاقب.
 - ❑ التوازن الهش بين الحقوق: يسعى القانون إلى الموازنة بين:
 - حق الأجير في الإضراب.
 - حق المشغل في حرية المقابلة وحماية ممتلكاته.
 - حق العامل غير المضرب في حرية العمل.
 - حق المرتفق في استمرارية الخدمة العمومية.
- يُنار التخوف الحقوقي من أن القانون قد ركّز أكثر على حماية مصالح المشغلين واستمرارية الخدمات على حساب الفعالية الجوهرية للحق في الإضراب، مما يُخل بهذا التوازن ويُجعل كفة القيود أرجح من كفة الضمانات.

خلاصة المحور الرابع

يُظهر القانون التنظيمي للإضراب المغربي صراعاً بين الحاجة إلى التنظيم والتخوف من التقييد، وتكمن الإشكالات القانونية في الغموض حول المرافق الحيوية وتجريم العمل النقابي عبر العقوبات المالية. أما الإشكالات الحقوقية فتتمثل في تضيق نطاق الأشكال السلمية للاحتجاج، مما يُهدد بتحويل حق الإضراب الدستوري إلى مجرد حق شكلي محدود الأثر، ما لم يتم معالجة هذه الثغرات وتفسير القانون التنظيمي في ضوء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، كما أكدت عليه المؤسسات الوطنية والدولية.

ختاماً

يمكن القول إن صدور القانون التنظيمي للإضراب سنة 2025 يمثل محطة قانونية وسياسية هامة في تاريخ العلاقات المهنية بالمغرب بعد أكثر من نصف قرن من الانتظار، غير أن هذا المكسب التشريعي لن يحقق غايته ما لم يترجم إلى ممارسة تضمن فعلاً الحق في الإضراب، في حدود تحمي النظام العام ولا تفرغ الحق من مضمونه.

يبقى الرهان الأساسي هو التوفيق بين حرية الإضراب واستمرارية المرافق العمومية عبر حوار اجتماعي حقيقي، وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم، وتجنب استعمال القانون كوسيلة لتأديب العمال أو إضعاف النقابات، ومن شأن مراجعة بعض المواد في ضوء الملاحظات الحقوقية والدستورية أن تجعل هذا النص منسجماً مع روح الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية.

شکر دهم